

1500192-19.2022.8.26.0540

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Lucas Tambor Bueno

Comarca: Santo André

Foro: Foro de Santo André

Vara: 4ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 21/03/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2021626/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22619365 - CPJ SANTO ANDRE, 166/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 166/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2021626 - CPJ SANTO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santo André

Foro de Santo André

4ª Vara Criminal

Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09015-080

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1500192-19.2022.8.26.0540 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500192-19.2022.8.26.0540 - Controle 149/2022

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2021626/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 22619365 - CPJ SANTO ANDRE, 166/22/929 - CPJ SANTO ANDRE, 166/2022 - CPJ SANTO ANDRE, 2021626 - CPJ SANTO ANDRE

Autora:

Justiça Pública

Réu:

THIAGO FORNAZIERO DE CARVALHO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Lucas Tambor Bueno

Vistos, etc.

THIAGO FORNAZIERO DE CARVALHO está sendo processado como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 porque, segundo o Ministério Público, em data de 24 de janeiro de 2022, por volta das 23h50min, na rua Jales, nº 165, nesta cidade e comarca,

transportava, para entrega ao consumo de terceiros, um tijolo e meio de maconha e guardava vinte e uma porções da mesma droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, substância entorpecente esta que causa dependência física e psíquica.

Regularmente intimado para a apresentação de defesa preliminar (fls. 113), o réu se desincumbiu de tal providência (fls. 115/116).

Recebida a denúncia (fls. 117/118), o réu foi citado (fls. 132) e prosseguiu-se na instrução com a oitiva de duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e de uma testemunha arrolada pela defesa. O réu foi interrogado.

Encerrada a instrução processual, em debates, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia, ao passo que este, via defensora, por meio de memoriais, pugnou a desclassificação para porte de entorpecente para uso próprio, formulando pedidos subsidiários (fls. 140/152).

É o relatório.

DECIDO.

A presente ação penal é parcialmente procedente.

O auto de prisão em flagrante delito (fls. 3 e 7/10), o boletim de ocorrência (fls. 4/6), o auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), o laudo de constatação (fls. 22/24), o exame químico-toxicológico (fls. 107/109) e a prova oral coligida demonstram a apreensão de maconha que estava sendo transportada e guardada pelo réu.

De outra banda, a despeito da existência de fortes indícios de autoria contra o acusado, o conjunto probatório não é hábil para comprovar que o entorpecente se destinava ao tráfico ilícito.

Tanto na fase inquisitória quanto em juízo, o réu confessou que realmente foi surpreendido transportando e guardando maconha, porém deixou assentado que tal entorpecente se destinava ao próprio uso dele e não à comercialização.

A versão dada aos fatos pelo réu, a despeito de não se mostrar de toda crível, em especial pela quantidade de maconha apreendida, não restou cabalmente infirmada nos autos.

Com efeito, ao prestarem depoimentos, os policiais militares ouvidos relataram que, durante patrulhamento, efetuaram abordagem perante o veículo do réu e encontraram sobre o banco do passageiro um tijolo de maconha. Alegaram que o réu, de pronto, admitiu que a droga pertencia a ele, dando conta de que era usuário contumaz de maconha. Aduziram ainda que o acusado disse que tinha mais maconha em casa, de modo que foram até a residência dele e apreenderam outra quantidade de maconha, fracionada em vinte e uma porções, droga que Thiago, novamente, deixou assentado que se destinava ao seu próprio uso. Informaram que o réu, em momento algum, admitiu a prática do tráfico de drogas.

Os depoimentos dos policiais militares, uníssonos em suas essências, não deixam dúvidas de que o réu realmente foi surpreendido transportando e guardando grande quantidade de maconha. Revelam ainda que o acusado esclareceu que o entorpecente se destinava ao próprio uso dele, assertiva que, uma vez mais, encontra conforto com o relato de Thiago em juízo.

Não bastasse tudo isso, a testemunha Michele Mendes, psicóloga que tem o réu como paciente, informou que Thiago, desde o primeiro atendimento, relatou sofrer de

ansiedade e ser usuário contumaz de maconha, fazendo uso desta droga diariamente em grande quantidade.

O relato da testemunha arrolada pela defesa, pois, novamente dá conforto à versão do acusado.

Enfim, por qualquer prisma que se analise a questão, imperiosa a ilação no sentido de que, apesar da grande quantidade de maconha apreendida, que a princípio poderia indicar que a maconha se destinava ao comércio ilícito, não há prova segura nos autos de que seria dado este destino ao entorpecente.

O réu negou veementemente a prática do tráfico de drogas; os policiais militares relataram que Thiago sempre manteve a versão de que a droga se destinava ao uso dele; a testemunha Michele Mendes, que tem o acusado como paciente, confirmou que Thiago se declara usuário contumaz de maconha em todos os atendimentos; houve apreensão de um único entorpecente, maconha, em forma de tijolo, no veículo de Thiago, e em porções, na residência dele; e, por fim, Thiago é tecnicamente primário, fato que, dada a idade dele, pessoa com mais de 30 anos, deve ser interpretado a seu favor.

Daí, não havendo prova segura de que a maconha apreendida com o réu se destinava ao comércio ilícito, a conduta imputada ao acusado deve ser desclassificada para aquela preconizada no art. 28 da Lei nº 11.343/06.

Outrossim, considerando que o réu é tecnicamente primário, deverá ele ser advertido sobre os malefícios causados pelo uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, inciso I, da Lei nº 11.343/06.

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação penal para o fim de CONDENAR o réu THIAGO FORNAZIERO DE CARVALHO, qualificado nos autos, a pena de advertência sobre os malefícios causados pelo uso de drogas, dando-o como incurso no art. 28, caput, c.c. art. 28, inciso I, ambos da Lei nº 11.343/06.

O sentenciado, se insatisfeito com esta decisão, poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta sentença em julgado, lance-se o nome do sentenciado no rol dos culpados e tornem os autos conclusos para designação de audiência de advertência sobre os malefícios causados pelo uso de drogas.

P.R.I.C.

Santo André, 21 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA